

I

검토배경

- 기업의 경영환경 변화로 소송 리스크 발생 가능성이 높아지면서 임원배상책임보험(Directors and Officers Liability Insurance; D&O Insurance)에 대한 관심이 확대되고 있음
 - 임원배상책임보험은 임원이 업무 수행 중 저지른 부당행위(Wrongful Act)로 인해 회사 또는 제3자에게 발생시킨 손해를 보상하는 보험으로, 과실, 태만 등에 기인한 불법행위에 대해 소송이 제기된 경우 발생하는 변호사 비용 및 소송비용, 손해배상금, 합의금 등을 보장함
- 국내보다 임원배상책임보험 시장이 활성화된 해외의 경우, 기업 지배구조 개선과 규제 준수에 대한 관심 증대, 소송 위험의 급증, 제도 개편 등을 배경으로 시장이 빠르게 성장해 왔음
 - 미국은 1967년 회사법에 D&O 보험 조항이 명문화되고, 1960~1970년대 증권집단소송(Class Action)이 급증하면서 시장이 확대되었으며, 일본은 2019년 회사법 개정을 통해 임원배상책임보험에 대한 법적근거가 명문화되면서 시장 성장이 촉진됨(山越誠寺 2023)
 - 규제 환경의 고도화와 소송 위험의 증대에 따라 기업들은 우수 인재를 유치하고 경영진의 적극적인 의사결정을 지원하기 위한 포괄적인 보호 장치로서 임원배상책임보험을 활용하고 있음
 - 최근에는 기업들이 주주 행동주의의 확산, 직원 소송 증가, ESG 이슈의 부각 등으로 기업의 책임 범위가 확대되면서 전 세계 임원배상책임보험 시장규모는 더욱 확대될 것으로 전망됨
 - VMR(2025)은 전 세계 임원배상책임보험 시장이 2026년부터 2033년까지 연평균 7.5%의 성장률을 기록할 것으로 전망함
- 본고에서는 임원배상책임보험 제도를 둘러싼 기업 환경의 변화와 주요 이슈를 검토하고, 이를 토대로 시장전망과 제도 개선 과제를 제시하고자 함
 - 먼저, 상법 개정 등 제도 변화와 신종 리스크 확산을 중심으로 기업의 경영환경 변화가 임원배상책임보험 시장에 미치는 영향을 분석함
 - 다음으로, 시장의 질적 성장 가능성을 평가하고, 새로운 책임 환경에 대응하기 위한 보험회사의 경영과제와 감독당국의 정책과제를 체계적으로 고찰함